

한국전력공사 상임감사위원

시정·주의 요구

제 목 : [8] 공익사업지구 내 이설공사 전력량계 철거비용 청구 누락

소 관 부 서 : 경기본부

조 치 부 서 : 경기본부

내 용

1. 업무 개요

경기본부는 공공주택 지구 등 공익사업지구로 지정된 재개발지역 배전선로 이설공사를 아래[표 1]과 같이 시행하면서 해지고객에 대한 전력량계 철거공사를 시행하였다.

[표 1] 년도별 재개발지역 배전선로 이설공사 현황

(단위 : 건)

년도	2020	2021	2022	2023	합계
건수	25	24	18	11	78

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전선로 이설업무 지침」에 따르면, 고객시설부담금은 전체 이설공사비에 대하여 산정하여야 하고, 도로복구비, 설계비·감리비(사급자재비 비율 포함), 위치탐사비, 도로점용료, 사용전 검사비, 인허가 수수료, 보상비 및 우리회사 직원 출장비 등을 포함해야 한다.

그리고 「배전선로 이설 고객시설부담금 유의사항 알림⁵⁾」에서는 공익사업지구 내 한전 소유의 전력량계는 사업시행자가 취득하거나 사용할 토지에 있는 관계인 소유의 물건에 해당하고, 한전은 공익사업 시행으로 인하여 전력량계를 철거한 것이므로 공익사업으로 인해 철거된 전력량계의 철거 비용은 사업시행자에게 요구할 수 있음을 안내하였다.

따라서 공사 담당자는 택지개발 등 공익사업으로 인해 배전선로 이설공사의 고객시설부담금 청구 시 전력량계 철거에 소요되는 비용 및 부대비용을 포함하여 청구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 기간 중 공익사업지구 내 이설공사 고객부담금 청구내역을 점검 결과, 경기본부 □□지사 등 3개 사업소는 공익사업지구 내 지장전주 이설공사를 시행하면서 아래[표 2]와 같이 전력량계 철거비용을 청구하지 않았다.

[표 2] 전력량계 철거비용 미청구 현황

(단위 : 대, 원)

사업소	공사명	전력량계 철거대수	미청구 비용	담당자
□□지사		2,486	39,140,440	Q
		162	1,896,945	QQ
406		7,810,925	R	
153		3,394,039		
☐지사		20	343,191	SS
합계		-		52,585,540

5) 배전선로 이설 고객시설부담금 유의사항 알림 : 배운(운영)-1599(15.11.12)

공사담당자는 지장이설 공사에 대하여 ① 공익사업 시행자의 지장물 이설 요청 시 사업인정 고시문 수취, ② 고시문상 명시된 법령이 토지보상법 제4조에 따른 사업이며, 사업인정⁶⁾(토지 등을 수용·사용할 사업으로 결정) 고지된 공익사업 여부 확인, ③ 고시문 상 공익사업 시행자가 이설 요청자와 동일인지 확인, ④ 공익사업 구역 내 위치한 지장물에 대한 이설공사 임 등 4가지 사항을 확인하여 공익사업 여부를 판단하여야 한다.

그리고, 공사담당자는 이설대상이 공익사업으로 판단되면, 관련부서를 통해 공익사업 지구 내 전력량계 철거비용을 확인하고, 해당 비용을 고객부담금에 포함하여 청구하여야 한다.

그러나 □□지사 지장이설 공사담당자 2명은 전력량계 철거비용을 확인하였음에도 고객부담금 청구 과정에서 철거비용 39,140천 원 및 1,896천 원을 누락 하였으며, △지사 담당자는 2건 공사가 공익사업지구에 해당하지 않는 사업으로 착오 판단하여 전력량계 철거비용 7,810천 원 및 3,394천 원을 청구하지 않았고, ○지사 담당자는 단순 착오로 철거비용을 고객부담금에 포함하지 않았다.

6) 국토교통부장관이 해당 사업이 토지보상법 제4조에서 열거하고 있는 공익사업에 해당함을 인정하면서 일정한 절차를 거친다는 조건으로 수용권을 설정하는 행위 (토지보상법 제20조)

관련부서 의견

경기본부의 지장이설 공사 담당자들 산출된 전력량계 철거 비용을 미청구 하였고, 개발공사에 대한 공익사업 여부를 착오 판단하는 등 고객부담금 청구 업무가 미흡하였음을 인정하였다.

조치할 사항

경기본부장은

- ① 지장이설 공사 고객부담금 청구 업무를 소홀히 한 담당자에게 ‘주의’를 촉구 하여 주시기 바라며,(주의)
- ② 청구 누락된 전력량계 철거 비용을 추가 청구하여 주시기 바랍니다.(시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
8	시 정	추 정 [52,585,540원]	주 의 [2명]	경기본부	경기본부